

1505202-30.2021.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... preceito legal. A esse respeito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505202-30.2021.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505202-30.2021.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CATIA REGINA COSTA SCARLATTO MASSINI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Catia Regina Costa Scarlatto Massini foi denunciada e está sendo processada, porque no dia 08 de agosto de 2021, por volta das 16h57min, na Rua Cone Benedito F. de Camargo, nº 370, nesta cidade e comarca de Mogi Guaçu, agindo com dolo determinado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, para fins de narcotráfico/entrega a consumo de terceiros, 01 (um) microtubo contendo 0,5 grama da droga cocaína, bem como 24 (vinte e quatro) pedras da droga "crack", confeccionada a partir de cocaína, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, de uso proscrito no Brasil. A acusada apresentou defesa prévia (fls. 78/85) e a denúncia foi recebida aos 05 de outubro de 2021 (fls. 95/96).

Em memoriais, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal e condenação da acusada nos termos descritos pela denúncia.

A defesa requer benesses quanto à pena aplicável.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e

apreensão (fls. 05/06); pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 07/08), pelos laudos periciais (fls. 53/55 e 56/58) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O policial militar André Luiz Lúcio disse que estava em patrulhamento e o condutor do veículo parou o automóvel perto dos policiais, sem que ninguém descesse dele. Decidiu realizar a abordagem e o condutor disse que estava perdido. A acusada, que era a passageira, disse que estava no local para transportar cocaína e 'crack'. Não conhecia a acusada.

Lucas Renan Dressano disse que é motorista de aplicativo e foi acionado pela acusada, que pediu que fosse conduzida à estrada do motel Le Baron, onde ela solicitou que parasse perto de dois homens. O depoente ficou com receio de que se tratasse de assalto e prosseguiu. Logo em seguida, recebeu ordem de parada e os policiais abordaram a acusada, localizando drogas.

A acusada Cátia Regina Costa Scarlatto Massini disse que os fatos são verdadeiros e que nunca tinha feito entrega de drogas antes do fato. Informa que passava dificuldades financeiras e foi abordada por um indivíduo, que lhe propôs entregar "uma encomenda a uma mulher" em troca do valor do botijão de gás. Nada tinha contra as testemunhas.

Com efeito, o depoimento prestado pelos policiais militares é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório -

Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que a acusada realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade de porções apreendidas da droga cocaína e pela confissão espontânea da acusada.

A esse respeito, vale destacar que a acusada, nesta data, confirmou que fazia o transporte de 24 porções de 'crack' a uma mulher nas imediações do "Motel Le Baron" e receberia o valor correspondente a um botijão de gás.

Bem de ver que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que a acusada trazia consigo e transportava quantidade expressiva de droga acondicionada de forma fracionada, deve ser dada como incurso naquele preceito legal. A esse respeito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663).

"Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Importante frisar que não há que se duvidar do relato das testemunhas, na medida em que a própria acusada disse que nada tinha nada contra elas.

E nem se alegue dificuldade financeira como excludente para a prática do crime de tráfico de drogas, pois a doutrina leciona que: não é motivo para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, pois os bens jurídicos são desproporcionais.

Aquele que alega estar em dificuldade financeira para cometer os delitos previstos nos artigos 33 e 34 desta lei termina por colocar em risco a saúde pública, de interesse da sociedade. Logo, em face da desproporcionalidade entre os bens

jurídicos em jogo, não se pode acolher essa tese. Por outro lado, a situação de pobreza também não é justificativa para o cometimento de crimes (Guilherme de Souza Nucci. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Pág. 365. Ed. Revista dos Tribunais. 5ª edição).

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, as circunstâncias judiciais são favoráveis, de modo que fixo a pena privativa de liberdade em seu patamar mínimo, isto é, em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

A esse respeito, entendo que, apesar da diversidade de entorpecentes apreendidos, a quantidade não é significativa a ponto de justificar a exasperação da reprimenda, não se podendo afastar de todo a alegação da acusada de que as duas porções de maconha se destinavam a seu consumo pessoal.

Em segunda fase, ausentes agravantes, mas está presente a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo sobre a pena aplicada, na forma da súmula 231 do STJ.

Em terceira fase, não há causa de aumento de pena, mas incide a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da lei n. 11.343/06, com redução da pena à razão de 2/3, resultando pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias multa.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente aberto, pois esse é mais recente entendimento da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu Habeas Corpus coletivo para proibir que os juízes e desembargadores da Justiça de São Paulo apliquem regime fechado a presos enquadrados no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), estendendo, inclusive, aos condenados que já cumprem pena nessa situação, conforme a seguinte ementa:

"PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDIVIDUAL E COLETIVO. ADMISSIBILIDADE.

DIRETRIZES REGISTRADAS PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641 (PLENO).

PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006).

TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME NÃO HEDIONDO.

CONSECTÁRIOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE JURISPRUDÊNCIA. FORÇA NORMATIVA. ESTUDO DO INSTITUTO CONECTAS E DADOS ESTATÍSTICOS QUE CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO TRIBUNAL IMPUGNADO. DESRESPEITO AO SISTEMA DE PRECEDENTES. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE. ISONOMIA DO JURISDICIONADO. BUSCA À RACIONALIDADE PUNITIVA.

PREDICATIVO ÍNSITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1)."

O crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que a ré faz jus à aplicação do artigo 44 do Código Penal.

Substituo, portanto, a pena privativa de liberdade imposta pela prática do crime por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas pelo mesmo período da privativa de liberdade, de forma e molde a ser deliberado em sede de execução, e pagamento de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, a entidade pública ou privada, com destinação social.

O regime inicial será o aberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Cátia Regina Costa Scarlatto Massini à pena privativa de liberdade de 01 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-a como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma da fundamentação.

A ré poderá recorrer desta em liberdade.

Expeça-se certidão de honorários à patrona dativa nos termos do Convênio OAB-Defensoria.

Decreto o perdimento do numerário apreendido, pois não comprovada sua origem lícita e por se tratar de consequência lógica da condenação imposta. Oficie-se após o trânsito em julgado.

Custas ex lege, observada eventual gratuidade da justiça.
Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.
PRI.
Mogi Guacu, 10 de maio de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA